Osnovni Sud u Podgorici

K 127/2024

17. Jul 2024

U IME CRNE GORE

K.br.127/24

OSNOVNI SUD U PODGORICI, prvostepeni, krivični, po sudiji Larisi Mijušković-Stamatović, uz učešće zapisničara Marine Sekulić, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog L.V. iz DG, koga brani advokat D.B. iz PG, zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz čl. 339 st. 3 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, odlučujući po optužnom predlogu ODT-a Podgorica Kt.br.200/24 od 08.03.2024. godine, nakon pravnosnažnosti Rješenja o usvajanju Sporazuma o priznanju krivice, dana 17.07.2024. godine donio je,

P R E S U D U

Okrivljeni:

L.V., JMB....., od oca D. i majke A., rođene B., rođen.... u KL sa prebivalištem u DG, Ć..., državljanin CG, pismen, završio osnovnu školu, po zanimanju radnik, oženjen, otac dvoje djece, dobrog imovnog stanja, ranije osuđivan presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br.908/05 od 25.11.2005.godine, koja presuda je postala pravnosnažna dana 07.11.2007. godine, zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl. 220 st. 2 u vezi st. 1 KZ CG i istom izrečena uslovna osuda u trajanju od 3 mjeseca uslovno na 1 godinu.

K r i v je

Zato što je:

Dana 11.maja 2023. godine, oko 18,00 časova, u Ulici N.T., Glavni grad PG, ne pridržavajući se saobraćajnog propisa iz člana 76 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, tako ugrozio saobraćaj da je doveo u opasnost život i tijelo ljudi, na način što upravljajući putničkim vozilom marke "Audi A4" registarskih oznaka PG...., desnom kolovoznom trakom Ulice N.T., u pravcu Centra grada, nije držao potrebno odstojanje od vozila "Passat" registarskih oznaka PG...., koje se kretalo navedenom trakom, ispred njega, u istom pravcu i smjeru kretanja, a kojim je upravljao oštećeni Dž.B., tako da može blagovremeno da uspori ili da se zaustavi, ako vozilo ispred njega uspori ili se zaustavi, usljed kojih propusta je, u trenutku kada je vozilo marke "Passat" usporilo kretanje, zbog nailaska na prinudni usporivač brzine, prednjim dijelom vozila udario u zadnji dio putničkog vozila marke "Passat" registarskih oznaka PG...., kojom prilikom su oštećeni Dž.B. i saputnik u njegovom vozilu Dž.S., zadobili lake tjelesne povrede u vidu

istegnuća mekih tkiva vrata, pri čemu je okrivljeni bio svjestan da svojom nepropisnom vožnjom može urgroziti javni saobraćaj i dovesti u opasnost život i tijelo ljudi, ali je olako držao da do toga neće doći,

- čime je izvršio krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja iz čl. 339 st. 3 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

- pa mu Sud, primjenom citiranih zakonskih odredbi, te čl. 3, 4 st. 2, 5, 13, 16, 32, 33, 42 st. 1, 52, 53 i 54 Krivičnog zakonika Crne Gore, te čl. 226, 227, 229 i 374 Zakonika o krivičnom postupku, i z r i č e,

USLOVNU OSUDU

Kojom mu utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 30 (trideset) dana, i istovremeno određuje da se utvrđena kazna neće izvršiti, ukoliko okrivljeni u roku od 1 (jedne) godine od pravnosnažnosti presude ne izvrši novo krivično djelo.

Obavezuje se okrivljeni da na račun budžetskih sredstava suda, a na ime troškova postupku uplati iznos od 159,50 eura, te na ime sudskog paušala uplati iznos od 50,00 €, sve prednje u roku od 15 (petnaest) dana po pravnosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Oštećeni Dž.B. i Dž.S. se radi ostvarivanja imovinsko-pravnog zahtjeva upućuju na parnicu.

O b r a z l o ž e nj e

Osnovno državno tužilaštvo Podgorica podnijelo je optužni predlog Kt.br. 200/24 od 05.03.2024. godine, protiv okrivljenog L.V., zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz čl. 339 st. 3 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, činjenično bliže opisanog izrekom ove presude.

Prije početka glavnog pretresa, braniteljka okrivljenog L.V, po izboru adv. D.B. iz PG i okrivljeni, predložili su zaključenje sporazuma o priznanju krivice ovlašćenom tužiocu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici.

Dana 06.06.2024 godine, Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici je uz dopis, dostavilo Ovom sudu zaključeni sporazum o priznanju krivice Kt.br.200/24 od 04.06.2024. godine, zaključen između državne tužiteljke u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici Biljane Medenice, okrivljenog L.V. i braniteljke okrivljenog B.D., advokatice iz PG, sa zapisnikom o pregovaranju sa okrivljenim i saslušanju okrivljenog Kt.br.200/24 od 04.06.2024. godine, radi donošenja odluke povodom zaključenog Sporazuma o priznanju krivice.

Razmatrajući da li postoji dovoljno dokaza o krivici okrivljenog za predmetno krivično djelo, na ročištu za razmatranje Sporazuma o priznanju krivice dana 24.06.2024 godine, Sud je proveo dokaze koji su

predloženi optužnim predlogom Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici Kt.br.200/24 od 05.03.2024 godine, i to: saslušao svjedoke oštećene Dž.B. i Dž.S., pročitao zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode Uprave policije OB Podgorica broj 909/2023 od 11.05.2023.godine, sa uvidom u skicu lica mjesta, medicinsku dokumentaciju izdatu na ime oštećenih, na saglastan predlog stranaka pročitao nalaz i mišljenje sudskog vještaka medicinske struke dr N.R. Ktr.842/23 od 16.06.2023.godine i nalaz i mišljenje vještaka saobraćajne struke doc. Dr Č.G. Ktr.br. 842/23 od 08.02.2024. godine, pročitao izvod iz registra kaznenih evidncija na ime okrivljenog izdat od Ministarstva pravde ljudskih i manjinskih prava pod brojem KE 402/24 od 15.03.2024. godine; te pročitao zapisnik o saslušanju okrivljenog Kt.br. 200/24 od 04.06.2024.godine, zapisnik o pregovaranju o priznanju krivice Kt.br.200/24 od 04.06.2024 godine i sporazum o priznanju krivice Kt.br.200/24 od 04.06.2024 godine.

Iz sadržine prikupljenih dokaza na koje okrivljeni i njegov branilac nijesu imali primjedbi, Sud je zaključio da je Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici pružilo dovoljno dokaza o krivici okrivljenog L.V. da je isti, u vrijeme, mjestu i na način bliže opisan izrekom ove presude, izvršio krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja iz čl. 339 st. 3 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, pa je Ovaj sud okrivljenog oglasio krivim, nakon što je u svemu prihvatio Sporazum Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici Kt.br.200/24 od 04.06.2024 godine o priznanju krivice okrivljenog.

Odlučujući o visini krivične sankcije iz Sporazuma o priznanju krivice zaključenog između stranaka i braniteljke okrivljenog, Ovaj sud je našao da je predlog stranaka i branioca u vezi sa osudom okrivljenog L.V. prihvatljiv, u skladu sa interesima pravičnosti, pa po nalaženju Ovog suda, uslovna osuda na način i u trajanju kao u izreci presude odgovara svrsi kažnjavanja iz čl. 32 Krivičnog zakonika Crne Gore, a u okviru opšte svrhe propisivanja i izricanja krivičnih sankcija iz čl. 4 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Okrivljenog V.L. je, shodno čl. 226, 227 i 229, Zakonika o krivičnom postupku, sud obavezao da na ime troškova krivičnog postupka, na račun budžetskih sredstava suda uplati iznos od 159,50 €, na ime vještačenja po vještaku saobraćajne struke i vještaku medicinske struke, te paušal u iznosu od 50,00 eura, sve u roku od 15 dana od pravnosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudne naplate.

Sljedstveno izloženom, a na osnovu člana 301 st.1 Zakonika o krivičnom postupku, odlučeno je kao u dispozitivu presude.

OSNOVNI SUD U PODGORICI,

Dana, 17.07.2024.godine

ZAPISNIČAR S U D I J A

Marina Sekulić, s.r. Larisa Mijušković - Stamatović, s.r.

PRAVNA POUKA:

Protiv ove presude dozvoljena je žalba

samo ukoliko presuda nije u skladu sa

zaključenim Sporazumom.

ZTO: Marina Sekulić